



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**JUICIO: "HECTOR IVAN SAMANIEGO C/
DECRETO N° 144 DE FECHA 20
DE AGOSTO DE 2008 DICTADA
POR EL PODER EJECUTIVO" (Exp
N°355, Folio 19, Año 2008)-----**

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Ochocientos Cuarenta y Uno..

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días del mes de Septiembre de del año dos mil y dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "HECTOR IVAN SAMANIEGO C/ DECRETO N° 144 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2008 DICTADA POR EL PODER EJECUTIVO", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 28 de septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes: -----

CUESTIONES:

- 1ª: ¿Es nula la sentencia apelada?
2ª: En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA -----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Ministra Pucheta de Correa, dijo: Dado que los agravios vertidos como causantes de nulidad pueden ser subsanados por vía del recurso de apelación también interpuesto, y que en el fallo recurrido no se encuentran vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar este recurso.-----

A sus turnos, los Doctores **BLANCO y BENITEZ RIERA** manifiestan se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

A la segunda cuestión planteada la Doctora **PUCHETA DE CORREA** prosiguió diciendo: el Acuerdo y Sentencia recurrido resolvió: "1.-) HACER LUGAR a la presente acción contenciosa administrativa, planteada por el Señor HECTOR IVAN SAMANIEGO y, en consecuencia, 2.-) REVOCAR el Artículo 2° del Decreto N° 114 de fecha 20 de agosto de 2008, DICTADA POR EL PODER EJECUTIVO 3.-) DISPONER la inmediata reposición del actor en el cargo de Profesional I, Categoría C8R o en otro de similar categoría y remuneración y el pago de sus salarios caídos, conforme lo establece el artículo 44 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública" 4- IMPONER LAS COSTAS, a la perdedora.- 4.-) ANOTAR,..."-----

El Señor Héctor Iván Samaniego, por sus propios derechos bajo patrocinio de abogado, menciona en la presentación de la demanda que fue objeto de despido mientras gozaba de estabilidad en el cargo que ocupaba como Director de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEAM, durante 4 años...///...

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

...///... y previo a su nombramiento como director, fue nombrado en el cargo de Profesional I con categoría C8R, por lo que supuestamente se dió cumplimiento al artículo 9º de la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública".-----

En la contestación de la demanda a fs. 77/80, el Abogado Julio Vargas, representante de la Procuraduría General de la Republica, dice: "... el Decreto del Poder Ejecutivo Nº114 de fecha 20 de agosto de 2008, impugnado por la actora en su Artículo 2º, se halla plenamente ajustado a derecho, en razón a que éste ha sido dictado, en atención a lo dispuesto en el Art 238 Numeral 6 de la Constitución Nacional y en aplicación a lo establecido en el Art 8º Inc. c) de la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", por lo que se solicita que así sea declarado, disponiéndose el rechazo de la demanda por su notoria improcedencia, y la confirmación del Decreto impugnado, en todas sus partes..".-----

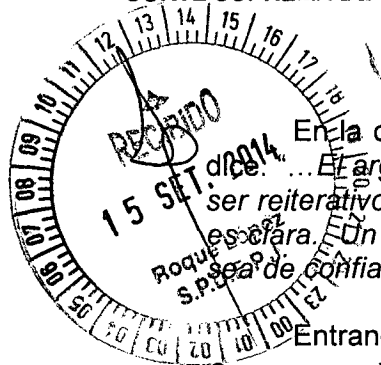
A fs. 85/86 contesta la parte coadyuvante- demandada, la Abogada Rossana Ramírez, representante de la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) mencionando en su parte pertinente del escrito presentado que: " ...si ingresó el actor en la función pública fue por Decreto Nº 1800 de fecha 17 de febrero de 2004 y apenas tres días después, el 20 de febrero de 2004 asume el cargo de Director de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaria del Ambiente, dependiente de la Presidencia de la Republica, no puede ampararse en lo dispuesto por el Capítulo VII de la Ley 1626/00, pues tal amparo es para los funcionarios públicos y no para aquellos funcionarios que desempeñan cargos de confianza, pues su cargo y su nombramiento están supeditadas a la máxima autoridad..".-----

Contra el fallo del Tribunal se agravia la demandada, la Procuraduría General de la República que en su parte pertinente el Abogado Roberto Moreno dice: "...EL DECRETO Nº 1.800 "POR EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA DE FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Y SE NOMBRA REEMPLAZANTE", fue el acto administrativo de la máxima autoridad de la República por el cual el Sr. HECTOR IVAN SAMANIEGO nació a la vida en carácter de funcionario público, con el rubro Profesional I categoría C8R. POSTERIORMENTE, A LOS NUEVE (9) DIAS DE SU NACIMIENTO EN LA FUNCION PUBLICA, el Ministro Secretario del Ambiente, lo nombra por resolución interna, identificada como Resolución Nº88 del 26 de febrero de 2004, en carácter de Director de Administración y Finanzas de la Secretaria del Ambiente, cargo de confianza sujeto a libre disposición de la institución a la que pertenecía, por lo que el actor no llego a adquirir la mentada estabilidad en la función pública, debido a que el rubro Profesional I con categoría C8R solo estuvo en ejercicio pleno del mismo por el término de nueve (9) días corridos..."-----

En cuanto a la expresión de agravios de la parte coadyuvante y demandada la Abogada Alba Báez, representante de la SEAM en su parte pertinente menciona cuanto sigue: "...El Señor Héctor Iván Samaniego, ejerció ininterrumpidamente sus funciones, desde su ingreso por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1800 de fecha 17 de febrero de 2004, y designado por Resolución Nº 88 de fecha 26 de febrero de 2004 (9 días más tarde), como Director de la Dirección de Administración y Finanzas, hasta el 20 de agosto de 2008, fecha en que por Decreto Nº 114 se dieron por terminadas sus funciones en la Secretaria del Ambiente, de manera exclusiva en el cargo de Director, es decir ocupando un cargo de confianza, por lo que en el transcurso de nueve días no pudo haber obtenido la estabilidad exigida por la norma..."-----



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



**JUICIO: "HECTOR IVAN SAMANIEGO C/
DECRETO N° 144 DE FECHA 20
DE AGOSTO DE 2008 DICTADA
POR EL PODER EJECUTIVO" (Exp
N°355, Folio 19, Año 2008)-----**

En la contestación de agravios presentada por el actor en su parte pertinente *El argumento de que el cargo fue ocupado solamente por 9 días, además de ser reiterativo, carece de sustento jurídico, por tanto y en cuanto, la Ley N° 1626/00 es clara. Un funcionario nombrado conforme a la ley en un rubro específico que no es de confianza, como lo es mi caso, adquiere estabilidad a los 2 años..."-----*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, se advierte que el Artículo 8° dice -"Son cargos de confianza y, sujetos a libre disposición, los ejercidos por las siguientes personas: a)...b)...los secretarios, los directores; los jefes de departamentos, divisiones y secciones, de la Presidencia de la República;" y en cuanto a la estabilidad del funcionario, en la misma Ley se especifica en el Artículo 18° dice : "El nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante un período de seis meses, considerándose éste como un plazo de prueba. Durante dicho período cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni preaviso alguno." Y el Artículo 47 al respecto también menciona que: "Se entenderá por estabilidad el derecho de los funcionarios públicos a conservar el cargo y la jerarquía alcanzados en el respectivo escalafón. La estabilidad se adquirirá a los dos años ininterrumpidos de servicio en la función pública." -----

Considerando que el actor ocupó el cargo de Profesional I, con categoría C8R solo por 9 (nueve) días, es donde no alcanzó a dar cumplimiento a lo establecido en la ley de la función pública en cuanto al tiempo de periodo de prueba, llamada también "estabilidad provisoria" que es de seis meses, por haber estado apenas 9 días en el cargo de administrativo, antes de pasar a ser director financiero y en cuanto a la estabilidad definitiva, la misma se adquiere a los dos años de haber cumplido funciones en el cargo, por el cual se puede afirmar que el decreto recurrido goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, ya que fue dictado por la máxima autoridad dentro de sus facultades legales.-----

Es así, que de acuerdo al marco legal descripto en los párrafos precedentes, y a las consideraciones formuladas en respaldo de la conclusión a la cual he arribado, no me resta otra opción que revocar in totum el Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 28 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Como lógica consecuencia, la legalidad Decreto N° 114 de fecha 20 de agosto de 2008, dictado por el Poder Ejecutivo, debe ser ratificada en esta instancia. En cuanto a las costas, deben imponerse en ambas instancias a la parte perdedora en virtud del principio contenido en el art. 192° del C.P.C. ES MI VOTO.-----

A su turno, el **MINISTRO BLANCO** manifiesta cuanto sigue: Recurso de Apelación, dijo: Expresar una opinión distinta a lo preopinado, resultado del análisis de los antecedentes del presente caso, de los fundamentos de la Resolución Apelada: el Acuerdo y Sentencia N° 606 del 28 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala; y considerando que, la expresión de agravios de la parte recurrente -demandada- Procuraduría General de la Republica y alegó que: el señor Héctor Iván Samaniego nació a la vida en carácter de funcionario público, con el rubro Profesional I - Categoría C8R, y posteriormente a los nueve días de su nacimiento en la función pública, el Ministro lo nombra por .../III/.

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

...///...resolución N° 88/2004 en carácter de Director de Administración y Finanzas de la Secretaría del Ambiente, cargo de confianza sujeto a libre disposición de la Institución a la que pertenecía, por lo que el actor no llegó a adquirir la mentada estabilidad en la función pública, debido a que el rubro Profesional I-categoría C8R, solo estuvo en ejercicio pleno del mismo por el término de nueve días corridos. Términos coincidentes, con lo expuesto por la parte coadyuvante y demandada, la SEAM, Secretaría del Ambiente.-----

Mencionamos que, el Artículo 8, de la Ley 1626/00 de la Función Pública, determina que el plazo transcurrido durante el ejercicio de un cargo de confianza no dará la estabilidad y están sujetos a disposición, **pero no es precisamente este caso en Litis**, porque se dio en un escenario de ascenso laboral a una persona que ya estaba nombrada como funcionario público, cuya esencia es maximizar las tareas en el trabajo y escalar en la carrera pública en beneficio tanto del Empleador como del Empleado para un mejor vivir y, que según el hecho acaecido, y enunciado tanto por la parte Actora como por la parte Demandada, el señor HECTOR IVAN SAMANIEGO *"nació a la vida en carácter de funcionario público, con el rubro Profesional I – categoría C8R; y posteriormente a los nueve días de su nacimiento en la función pública, el Ministro lo nombra por resolución N° 88/2004 en carácter de Director de Administración y Finanzas de la Secretaría del Ambiente, cargo de confianza"*, por lo tanto, prescindiendo de los días de nacimiento –pues lo importante es estar vivo-, le es aplicable a la parte actora el fragmento del Art 8° de la Ley 1626/00:...//... *"Los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos cargos conservan los derechos adquiridos con anterioridad al respectivo nombramiento"*.

Porque concebimos que, la sumatoria del tiempo de ejercicio laboral (en este caso de 9 días + 4 años), consagra la estabilidad del señor HECTOR IVAN SAMANIEGO en el plazo del año 2004/2008, -dentro de la esencia de la Función Pública-, del mismo modo que sucede con idéntico criterio sustentado, en repetidos fallos de esta Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Cuentas, afirmando que, dentro del periodo laboral común, el tiempo transcurrido dentro de la función desarrollada por un Contratado, cuyo contrato no fura renovado, pero siguió trabajando en idénticas circunstancias, se computan a favor del empleado, a los efectos de establecer si existe o no la estabilidad laboral, amparados en la Constitución Nacional Art. 102 y del Principio *in dubio pro operario*.-----

En mérito de lo expuesto, corresponde RECHAZAR el Recurso de Apelación, y CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 606 del 28 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Costas a la perdedora, conforme al Art. N° 192 C.P.C. ES MI VOTO.-----

A su turno, el **MINISTRO BENÍTEZ RIERA** manifiesta que se adhiere al voto de la MINISTRA PREOPINANTE por los mismos fundamentos.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

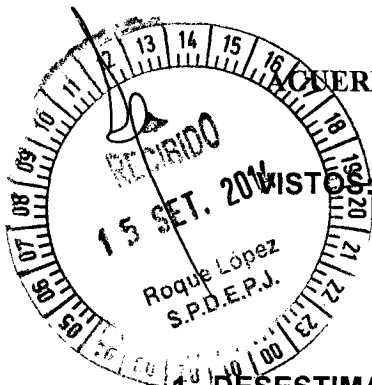
Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "HECTOR IVAN SAMANIEGO C/
DECRETO N° 144 DE FECHA 20
DE AGOSTO DE 2008 DICTADA
POR EL PODER EJECUTIVO" (Exp
N°355, Folio 19, Año 2008)-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 841-----

Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excm.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el Recurso de Nulidad.-----



2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 606 del 28 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----

3. IMPONER las costas a la perdedora, en ambas instancias.-----

4. ANOTAR, notificar y registrar.-----

Ante mí

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria